REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione IV

In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 18438 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel corso dell'udienza del 14.5.2024 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a San Antonio, Texas (U.S.A.), il 25/11/1949, residente in Roma, via Lombardia 42/46, difesa e rappresentata dall'avv. Alessandro Ela Oyana e domiciliata presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 287, come da procura in atti

- attrice -

E

Controparte_1 nato a Ginevra (Svizzera) il 29.6.1965, codice fiscale *CodiceFiscale_2* elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza n.46, nello studio dell'avv. Luigi Mancini che lo rappresenta e difende per procura in atti

- convenuto -

NONCHE'

Controparte_2 **o** *CP_3*, nato a Ginevra (Svizzera) il 2.2.1967, codice fiscale *CodiceFiscale_3*, elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza n.46, nello studio dell'avv Giulio Mancini , che lo rappresenta e difende per procura in atti

- convenuto -

NONCHE'

Controparte_4 (C.F. *C.F._4*), residente in Riano (Roma), Via Tiberina n. 831, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Pantalani e Daphne Letizia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Panama n. 68, per procura in atti

- convenuto -

NONCHE'

Controparte_5 (cod. fisc. *CodiceFiscale_5*), residente in Spoleto ed elettivamente domiciliata in Roma, via Augusto Riboty n. 23, presso lo studio dell'avv. Sergio Spatola, come da procura alle liti in atti

- convenuta -

NONCHE'

Controparte_6 **di Montebello** (C.F. *C.F._6* , residente in via Monte Giordano, n. 36, Roma (RM);

Controparte_7 (C.F. *C.F._7* , residente in Borgo Pio n. 51, Roma (RM);

Controparte_8 (P.I. *P.IVA_1* , n.q. di mandataria, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, piazza dei Caprettari n. 70;

CP_9 (C.F. *C.F._8*), residente in via Giovannino de Grassi 1, Milano (MI);

CP_10 (C.F. *C.F._9*), residente in via Entroterra n. 6, Scandriglia (RI);

Controparte_11 **(**P.I. *P.IVA_2* – C.F. *P.IVA_3* , incorporante la *[...]* *Controparte_12* in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Milano (MI), piazza Filippo Meda n. 4;

Controparte_13 (P.I./C.F. *P.IVA_4* in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Roma (RM), via Yambo n. 8;

Controparte_14 (Cod. Fisc. *P.IVA_5* , in persona dell'Amministratore Unico p.t., con sede legale in Roma, via Appia Nuova n.59;

- convenuti contumaci -

CONCLUSIONI

nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni l'unica parte presente si riportava ai propri atti.

In vista dell'udienza tutte le parti costituite avevano manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite, eccezion fatta per la convenuta *CP_5* che, pur accettando la rinuncia, aveva chiesto la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Come esposto in precedenza, in corso di causa parte attrice ha depositato rinuncia agli atti del giudizio e le altre parti costituite hanno depositato accettazione della rinuncia: in particolare, tutte le parti, eccezion fatta per *Controparte_5* hanno accettato la rinuncia con compensazione delle spese di lite, mentre la *CP_5* ha chiesto la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.

Unico motivo che ha imposto, dunque, la definizione della lite mediante sentenza, anziché mediante ordinanza da rendersi ai sensi dell'art. 306 c.p.c., è costituito dalla circostanza, già portata all'attenzione delle parti nel provvedimento di rinvio depositato il 5.3.2024, che tanto la rinuncia, quanto le accettazioni non risultavano formalizzate in conformità all'art. 306, comma 2, c.p.c. (atteso che le stesse, quanto meno con riguardo a due delle parti costituite, non venivano manifestate in udienza dai procuratori delle parti muniti di idonei poteri e neppure venivano formalizzate mediante atti notificati alle altre parti).

Ciò posto, non pare dubbio che per effetto delle rinunce e delle accettazioni in atti, sebbene non idonee a condurre alla pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., possa considerarsi cessata la materia del contendere, dal momento che le stesse comunque manifestano la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della lite.

A riguardo, deve osservarsi come, pur non essendo normativamente disciplinato l'istituto della cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo riconosciuto l'ammissibilità di una tale pronuncia laddove siano emersi fatti sopravvenuti in ragione dei quali sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass. n. 14775 del 2.8.2004).

La Corte di Cassazione ha anche avuto modo di precisare come una tale pronuncia possa avvenire o in forza di un raggiunto accordo delle parti in ordine al venire meno della ragione del contendere, ovvero, in assenza di un tale accordo, essere rilevata d'ufficio dal Giudice quando risulti acquisita agli atti del giudizio (in tal senso Cass. n. 4017 del 27.4.1994).

Ad ogni modo, la persistenza del conflitto in merito alla ripartizione delle spese di lite non preclude una tale pronuncia di cessazione della materia del contendere (vedasi ancora Cass. n. 14775 del 2.8.2004; in senso conforme Cass. n. 11494 del 21.6.2004).

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, deve osservarsi come tutte le parti convenute costituite, eccezion fatta per *Controparte_5* abbiano chiesto che si dichiari la loro compensazione, dovendo dunque senz'altro provvedersi nel senso richiesto.

Quanto alla posizione della *CP_5* si ritiene che alla luce di quanto previsto dall'art. 306, ultimo comma, c.p.c., stando al quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo

diverso accordo, alla stessa debba essere riconosciuta la rifusione delle spese di lite, sia pur ridotte entro i minimi consentiti dal D.M. 55/14 (in relazione alla particolare concentrazione della presente lite e alla condotta processuale tenuta dalle parti), avendo peraltro riguardo ai compensi dovuti per le sole fasi processuali effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese del giudizio fra *Parte_1* *Controparte_2* *[...]* , *Controparte_4* *Controparte_1*
- Condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite nei confronti di *Controparte_5* che si quantificano in € 2.950,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 20.5.2024.

Il Giudice

dott. Giuseppe Lauropoli